

Resumen General de la Ley 21.719

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Visión integral del nuevo marco de protección de datos personales en Chile: principios, derechos ARSOP, obligaciones de las organizaciones, régimen sancionatorio y hoja de ruta de implementación.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Principios rectores

Licitud y finalidad, minimización, calidad y seguridad, responsabilidad proactiva y privacidad desde el diseño. El consentimiento debe ser explícito; el tácito ya no es válido.

2. Derechos ARSOP y notificación

Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad. Ante brechas, notificar a la APDP sin dilaciones indebidas y a los afectados cuando el riesgo sea alto.

3. Régimen sancionatorio

Multas de hasta 20.000 UTM para infracciones gravísimas, más recargo del 50% si no se subsana. En grandes empresas reincidentes, hasta 4% de ingresos brutos anuales.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Casos típicos de infracción en el sector

Situación	Gravedad probable
Tratar datos sensibles sin base legal ni consentimiento	Gravísima
Notificar brecha a la APDP semanas después del incidente	Grave
Operar sin RAT en empresa mediana	Grave
Banners de cookies sin opción de rechazo equivalente	Grave
No responder solicitudes ARSOP en tiempo razonable	Leve

Equivalencia de multas en pesos

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

Checklist de adecuación

1. Diagnóstico (días 1-30)

Inventario RAT y mapa de datos.

2. Políticas (días 31-60)

Actualizar privacidad, DPA y canales ARSOP.

3. Cultura (días 61-90)

Capacitar equipos y probar planes de incidentes.

4. DPO

Evaluar designación voluntaria (Art. 50).

5. MPI

Implementar Modelo de Prevención como atenuante.

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.
Días 31–60 · Adecuación Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.
Días 61–90 · Cultura y pruebas Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿La ley me obliga a tener un Delegado de Protección de Datos?

No en general: la designación es voluntaria (Art. 50), salvo que una norma especial la exija (ej. ciertos establecimientos financieros). Aun así, es buena práctica en organizaciones con tratamientos masivos o sensibles.

¿Qué significa exactamente notificar 'sin dilaciones indebidas'?

Significa sin demoras injustificadas: la ley no fija 72 horas ni otro plazo horario; la Agencia evaluará cada caso según gravedad y capacidad técnica. El estándar interno debe apuntar a horas.

¿El MPI es obligatorio?

No es obligatorio, pero implementarlo bien puede atenuar sanciones y demuestra responsabilidad proactiva ante la Agencia.

Glosario esencial

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719 — BCN idNorma=1209272. Resumen ejecutivo.